

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2848/2537

นายศุภชาติ มั่นใจตน

โจทก์

นางสาวสมรส สังคะสินธุ์หรือเนียม

สุวรรณ

จำเลย

นายศุภชาติ มั่นใจตน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกาคืนค่าขึ้นศาลทั้งหมดให้โจทก์

โจทก์เห็นว่า การที่โจทก์ฟ้องบังคับขอให้จำเลยไปยื่นคำขอขายและจดทะเบียนขายที่ดินพิพาทแก่โจทก์ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ถือได้ว่าโจทก์ขอบังคับให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ตามสัญญาจะซื้อจะขายจึงเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องด้วยอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องห้าม ฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคสอง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 112,113)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินขอให้จำเลยไปยื่นคำขอขายและจดทะเบียนขายที่ดิน น.ส.3 ก เลขที่ 422 เล่ม 5 ก เลขที่ดิน 79 ตำบลเขาต่อ อำเภอบลายนพรัตน์ จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา ให้แก่โจทก์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอบลายนพรัตน์ แล้วรับเงิน ค่าที่ดินส่วนที่เหลือ 40,368 บาท จาก

โจทก์ หากไม่ปฏิบัติ ขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ของ
จำเลย และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 129,264 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 109)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 110)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาให้ศาลพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบตามคำฟ้อง เท่ากับ
ฎีกาให้ศาลพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนขายที่ดินพิพาทราคา 105,000 บาทให้
โจทก์และให้ชดใช้ค่าเสียหายอีก 129,264 บาท ตามสัญญา ทุนทรัพย์ตามฎีกาโจทก์
จึงเกินสองแสนบาท ฎีกาโจทก์ ไม่ต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์เป็นการไม่
ชอบ ให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นเรียกค่าขึ้นศาลเพิ่ม ตามจำนวนทุน
ทรัพย์ที่แท้จริงและพิจารณาสั่งฎีกาโจทก์ใหม่

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาให้ศาลพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบตามคำฟ้อง เท่ากับ
ฎีกาให้ศาลพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนขายที่ดินพิพาทราคา 105,000 บาทให้
โจทก์และให้ชดใช้ค่าเสียหายอีก 129,264 บาท ตามสัญญา ทุนทรัพย์ตามฎีกาโจทก์

จึงเกินสองแสนบาท ฎีกาโจทก์ ไม่ต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์เป็นการไม่
ชอบ ให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นเรียกค่าขึ้นศาลเพิ่ม ตามจำนวนทุน
ทรัพย์ที่แท้จริงและพิจารณาสั่งฎีกาโจทก์ใหม่

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ